Klarstellung der Branchensozialpartner zum Kollektivvertrag für Wachorgane im Bewachungsgewerbe (KV BG)

Authentische Interpretation zu § 30 Sozialfonds Bewachungsgewerbe (gültig seit 1. Jänner 2022)

Nach dem eindeutigen Wortlaut von § 30 Abs 3 Satz 1 KV BG haben Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die dem fachlichen Geltungsbereich gemäß § 1 Abs 2 KV BG unterliegen, für alle von ihnen beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen einen Beitrag an den Sozialfonds zu entrichten.
Dies gilt daher auch hinsichtlich jener Arbeiter und Arbeiterinnen, die gemäß § 1 Abs 3 Satz 2 KV BG dem persönlichen Geltungsbereich des Sonderkollektivvertrags für Veranstaltungssicherheitsdienste (SKV VSD) unterliegen und daher nach dem SKV VSD abgerechnet werden.
Dies ergibt sich insbesondere aus dem Umstand, dass § 1 Abs 3 Satz 2 KV BG lediglich eine Sonderreglung zum persönlichen Geltungsbereich des KV BG darstellt, während sich die Bestimmung des § 30 Abs 3 KV BG an die vom fachlichen Geltungsbereich gem. § 1 Abs 2. leg. cit. umfassten Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen richtet.
Die Bestimmungen zum Sozialfonds (§ 30 KV BG) stellen daher folgerichtig auf die erfassten Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ab. Der abzuführende Betrag gem. § 30 Abs 3 KV BG betrifft daher sämtliche von diesen beschäftigte Arbeiter und Arbeiterinnen, unabhängig davon, ob diese ihrerseits dem KV BG oder SKV VSD unterliegen.

FACHVERBAND DER GEWERBLICHEN DIENSTLEISTER

KommR Marcus KLEEMANN
Fachverbandsobmann

Mag. Thomas KIRCHNER
Fachverbandsgeschäftsführer

Mag. Hans-Georg CHWOYKA
Bundesvorsitzender Bewachungsgewerbe

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT VIDA

Roman HEBENSTREIT
Vorsitzender

Mag.ª Anna DAIMLER, BA
Generalsekretärin

Gernot KOPP
Fachbereichsvorsitzender

Ursula WODITSCHKA
Fachbereichssekretärin

Wien, 28. Jänner 2025